

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정 · 주 의(기 관)요 구

제 목 소방시설공사 하자보수 보증기간 설정 미흡
관 계 부 서 ☸☸발전본부 ▽▽▽▽실 ◎◎부 · ▼▼부
조 치 부 서 ☸☸발전본부 ▽▽▽▽실 ◎◎부 · ▼▼부
구 분 공사관리
내 용

1. 업무 개요

☸☸발전본부의 안정적인 운영을 위해 설비부서는 발전설비의 유지·보수 뿐만 아니라, 화재로 인한 피해를 보호하기 위하여 소방시설의 신설 및 유지·보수의 업무도 함께 수행하고 있으며, 2022년 8월부터 2024년 3월까지 총 5건의 소방시설공사를 시행하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제70조 제1항 제6호에는 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사는 같은 법 시행령 제6조에 따른 기간으로 하도록 되어 있다.

또한 「소방시설공사업법 시행령」 제6조에는 소방시설을 각 호로 구분하여 하자보수 보증기간을 정하고 있는데, 이에 따르면 피난기구, 유도등, 유도표지, 비상경보설비, 비상조명등, 비상방송설비 및 무선통신보조설비는 2년, 자동소화

장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 물분무등소화설비, 옥외소화전설비, 자동화재탐지설비, 상수도소화용수설비 및 소화활동설비(무선통신보조설비 제외)는 3년으로 규정되어 있다.

그리고 「계약규정」 제114조(계약의뢰)에 따라 공사주관부서 또는 시공부서는 하자담보책임기간 및 하자보수 보증금률을 명시하여 계약을 의뢰하여야 하며, 같은 규정 제145조(하자조치)에 따라 계약담당자는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조(공사계약의 하자담보책임기간)의 규정에 의한 하자담보책임기간 동안 보관하여 공사의 하자보수를 보증하도록 명시되어 있다.

따라서 공사 주관부서는 소방시설공사를 추진할 때 관련 법령에서 정한 하자보수 대상 소방시설과 하자보수 보증기간을 면밀히 검토하여 관련 업무를 추진하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ☞발전본부는 [표 32]와 같이 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사 ‘고체에어로졸 자동소화장치 설치조건부 구매’ 등 3건을 시행하면서 법령과 규정에서 정하고 있는 하자보수 보증기간이 아닌 1년으로 설정하여 계약 및 공사를 시행하였다.

[표 32] ☞발전본부 소방시설공사 하자보수 보증기간 계약 현황

[단위 : 원, 부가가치세 포함]

순번	계약명	계약상대자	계약금액	계약일	하자보증기간		담당부서
					법령	계약	
1	고체에어로졸 자동소화장치 설치 조건부 구매	(주)00000	88,621,668	'22. 9.27	3년	1년	●●부
2	본부 소방설비 소화수 디젤엔진 및 펌프 정비공사	(주)3333	20,570,000	'23. 9. 6	2년	1년	▼▼부
3	지하전력구 연소방지설비 보강 설치공사	(주)3333	20,845,000	'22. 9. 6	3년	1년	

※ 자료: 감사대상기관 제출 자료 재구성

그 결과 법령에서 정하고 있는 하자보수 보증기간 보다 짧게 설정됨에 따라 추후 하자처리 비용을 우리 회사가 부담할 우려를 야기하였기에, 하자보수 보증기간을 잘못 설정한 계약이 종료되었다고 하더라도 「소방시설공사업법」 및 같은 법 시행령에서 정하고 있는 하자보수 보증기간을 공사업자에게 요구하는 것이 사적 자치와 계약자유 원칙에 위반되는 것은 아니라고 할 것이므로 하자보수 보증기간을 계약상대방과 협의하여 추가로 확보하여야 한다.

관계부서 의견 및 검토 결과

담당자들은 상기 지적사항에 이의가 없으며, 규정에 맞게 계약상대방과 협의하여 법령에서 정하고 있는 하자보수 보증기간을 확보하겠다고 말했다.

조치할 사항

☞발전본부장은 ① 위에서 지적된 소방시설공사건에 대하여 하자보수 보증기간을 법령에서 정하고 있는 기간으로 연장 조치하시기 바라며,(시정요구)
② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련부서에 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)